

1501432-09.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: GUILHERME EDUARDO MARTINS KELLNER

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/03/2022

... PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO....) 2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501432-09.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501432-09.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2014443/2022 - 49º D.P. SAO MATEUS, 22483884 - 49º D.P. SAO MATEUS, 2014443 - 49º D.P. SAO MATEUS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE ARAÚJO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME EDUARDO MARTINS KELLNER

Vistos.

FELIPE ARAÚJO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo art. 155, §4º, incisos I, e art. 155, caput, na forma do art.71, do Código Penal porque:

"Consta do anexo inquérito policial que, no dia 16 de janeiro de 2022, às 23h45, mediante rompimento de obstáculo, e no dia 17 de janeiro de 2022, às 07 h, em continuidade delitiva, ambas as oportunidades no estabelecimento comercial situado na Avenida Sapopemba, numeral 15577, Vila Ester, nesta cidade de São Paulo/SP, FELIPE ARAÚJO, qualificado à fl.7, subtraiu, para si, uma chave de boca, um alicate, uma chave arley, uma chave de biela, uma chave de fenda e um "macaco", além de 52 filtros de óleo usado, tudo avaliado em ao menos R\$ 300,00 reais,

conforme auto de exibição e apreensão de fl. 14, pertencentes ao comércio supra. Segundo o apurado, nas datas acima, FELIPE deliberou praticar furtos na loja acima."

O réu foi citado e apresentou resposta à acusação em fls. 109/110."

Ratificado o recebimento da denúncia e designada a audiência virtual.

Durante a instrução foram ouvidas vítima, testemunhas comuns e interrogado os réu. Em suas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu na forma da denúncia.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado pela insignificância; reconhecimento do furto famélico ou subsidiariamente, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, a fixação de regime aberto para o cumprimento da pena, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o apelo em liberdade. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

Autoria e materialidade do delito de furto estão comprovadas nos autos e a prova produzida incrimina o réu.

A vítima informou que o mesmo invadiu seu comércio, cortou seu portão e levou diversos objetos. Gerente falou que foi feita perícia. Réu levou diversas ferramentas referentes à troca de óleo. Não conseguiu recuperar nenhum bem. Afirma que as filmagens mostraram o réu entrando e saindo duas vezes. Imagens teriam sido entregues à polícia.

Testemunha Danilo F. G. Carneiro, em juízo, afirmou que foi irradiado por COPOM um furto de um comércio. Receberam as filmagens. Em patrulha avistaram o réu, cujas características batiam com as das imagens. Réu confessou e indicou o ferro velho para o qual teria vendido os bens furtados. Proprietário do ferro velho afirmou que o réu teria vendido alguns filtros de óleo usados. O réu cometeu dois furtos no mesmo local, um a noite e um na manhã seguinte.

Testemunha Kaique J. F. da Silva afirmou que foram acionados pelo COPOM de que teria havido dois furtos. Em patrulha, encontraram o réu que tinha características parecidas com a das imagens. Réu confessou o crime. Afirma que furtou à noite e vendeu um ferro velho e posteriormente furtou de novo. Foram ao ferro velho, onde o proprietário confirmou que havia comprado filtros com o réu.

Réu Felipe Araújo confessou a prática do crime. Afirma que é usuário de drogas. Afirma que passando no local, viu o portão aberto. Afirma que somente pegou os filtros de óleo. Não pegou macaco e chave de fenda. Afirma que somente foi uma vez, na parte da manhã. Não quebrou o cadeado.

Fernando da Costa Tourinho Filho ensina:

"A regra concernente ao onus probandi, ao encargo de provar, é regida pelo princípio actori incumbit probatio, vale dizer, deve incumbir-se da prova o autor da tese levantada. Se o Acusador afirma que Mévio furtou, o ônus da prova lhe cabe, mesmo porque, enquanto não definitivamente condenado, o réu é presumidamente inocente. Se este alega que a pretensa res furtiva era sua, compete-lhe a prova.

"(...) Se o réu invoca um álibi, o ônus da prova é seu. Se argúi legítima defesa, estado de necessidade, etc., o onus probandi é inteiramente seu... Se alegar e não provar, a decepção também será sua"(Código de Processo Penal Comentado, v. 1, 4ª ed., São Paulo: Saraiva, 1999, p. 356).

A jurisprudência dos tribunais é unânime nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL - FURTO - PROVA - POSSE DA RES FURTIVA SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL - PRESUNÇÃO DA AUTORIA - RECURSO DESPROVIDO - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS Em se tratando de crimes contra o patrimônio, a apreensão da res na posse do agente inverte o ônus da prova. Tem-se como autor do furto aquele que é surpreendido na posse do bem furtado sem apresentar justificativa plausível para o fato, principalmente se envolvido em outros delitos contra o patrimônio. (TJ-SC - APR: 96820 SC 2001.009682-0, Relator: Amaral e Silva, Data de Julgamento: 07/08/2001, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: Apelação criminal n. 01.009682-0, de Itajaí.)

FURTO SIMPLES EM PERÍODO NOTURNO - Recurso defensivo - Realidade do delito e autoria comprovadas - Posse injustificada da res furtiva forma presunção de culpa contra a qual o réu não produziu provas - Providências adotadas pela vítima que

indicam a prática do furto em período noturno - As circunstâncias do crime consubstanciadas na conduta perniciososa do réu, que se manteve à espreita para eleger o produto do crime mais profícuo - Recurso parcialmente provido (TJ-SP - APL: 00000106620068260153 SP 0000010-66.2006.8.26.0153, Relator: Bandeira Lins, Data de Julgamento: 08/08/2016, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/09/2016)

APELAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELO DELITO DE FURTO (CP, ART. 155, CAPUT)- APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ASOLVIÇÃO COM ARRIMO NA ATIPICIDADE DA CONDUTA, DEDUZINDO-SE PLEITO SUBSIDIÁRIO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. DESCABIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS QUE RESTARAM BEM DEMONSTRADAS - PALAVRA DOS AGENTES POLICIAIS QUE MERECE PRESTÍGIO NA FORMAÇÃO DA CONVICTÃO DO MAGISTRADO, CORROBORADA, NO CASO, PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS - POSSE DA RES FURTIVA SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL QUE GERA A PRESUNÇÃO DO COMETIMENTO DO ILÍCITO - CONDENAÇÃO INAFASTÁVEL - DOSAGEM DAS PENAS CORRETA QUE NÃO MERECE REPAROS, ESTIPULANDO-SE REGIME INICIAL ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP 30026474420138260362 SP 3002647-44.2013.8.26.0362, Relator: Ivana David, Data de Julgamento: 10/05/2018, 12ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 15/05/2018)

No caso, nota-se que o réu não apresentou justificativa satisfatória e nem fez prova de suas alegações, no que se refere ao primeiro furto. Mais ainda, em sede policial afirmou que quebrou o cadeado com uma marretada.

A prova testemunhal é uníssona em relação à materialidade e autoria do réu. Acrescento, com relação aos depoimentos dos policiais, que compartilho do entendimento majoritário relativo à sua validade como meio de prova para sustentar a condenação, uma vez que seria incoerente presumir que referido agente, cuja função é justamente manter a ordem e o bem-estar social, teria algum interesse em prejudicar inocentes, sobretudo porque, no caso dos autos, o réu não apresentou nada que justificasse essa vertente. Nesse sentido há precedente recentíssimo na Corte Superior:

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO....) 2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)" (STJ, HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 15/02/2016).

Nesse passo, para afastar a presumida idoneidade do policial ouvido em juízo (ou ao menos suscitar dúvida, o que já favoreceria o réu), seria preciso que se constataste importantes contradições em seu relato, ou que estivesse demonstrada alguma desavença com o acusado (séria o bastante para torná-lo suspeito), o que, no caso em questão, não foi minimamente demonstrado nos autos.

Não há que se falar em bagatela, diante da reincidência específica do réu no crime de furto, por diversas vezes.

Quanto à qualificadora do rompimento de obstáculo, não há nos autos laudo pericial constatando o arrombamento.

Por outro lado, a prova oral revelou que o crime ocorreu durante o repouso noturno, pois foi cometido contra estabelecimento comercial, após o encerramento das atividades. A respeito do horário considerado para configuração da causa especial de aumento de pena do repouso noturno, cito a seguinte jurisprudência:

"PENAL. FURTO. REPOUSO NOTURNO. HORÁRIO. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. INCIDÊNCIA 1. CONSIDERA-SE FURTO PRATICADO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL NO PERÍODO DO REPOUSO NOTURNO, QUANDO ESTE, FECHADO, POSSIBILITA MAIS CHANCE DE ÊXITO NA EMPREITADA CRIMINOSA EM RAZÃO DA MENOR VIGILÂNCIA DO BEM. 2. APELO DESPROVIDO."

(TJ-DF - APR: 20111010078454 DF 0007699-60.2011.8.07.0010, Relator: MARIO MACHADO, Data de Julgamento: 19/09/2013, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/09/2013 . Pág.: 221)

Nada mais a acrescentar, passo, a seguir, à fixação da reprimenda.

Passo à dosimetria do primeiro furto, dado que mais grave, aplicando a continuidade

delitiva no que tange ao segundo.

Atendendo, ainda, aos requisitos norteadores contidos no artigo 59, caput, do Código Penal, mostram-se neutras a culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima. Réu é multireincidente, sendo possível o aumento da pena base.

Dessa forma, fixo a pena basilar no mínimo legal de 01 (um) ano e 2 meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria, não incidem atenuantes. Isso se dá tendo em vista que o réu confessou apenas a prática do segundo crime, mas não do primeiro. Por outro lado, está presente a agravante da reincidência, que é específica, conforme revela a certidão criminal de fls. 49/55, o que justifica o maior recrudescimento da pena.

Assim, aumento a pena acima em 1/6 (um sexto), passando ao patamar de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses 10 dias de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Na terceira fase, presente a causa especial de aumento de pena decorrente do repouso noturno, de modo que aumento a pena em 1/3, passando ao montante de 1 ano, 9 meses e 23 dias e 18 dias-multa.

Aplicável a continuidade delitiva no patamar de 1/6, dado que somente foram 2 os crimes cometidos.

Pena definitiva em 2 anos, 1 mês e 11 dias de reclusão e 21 dias-multa, no valor mínimo.

Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, dada a multi-reincidência específica do réu.

O réu não faz jus à substituição da pena corporal, na forma preconizada pelo art. 44, II e § 3º, do Código Penal, por se estar diante de réu reincidente específico. A reincidência específica do acusado, isto é, em crime doloso, não permite a suspensão condicional da pena, conforme a regra do art. 77, caput e inciso I, do Código Penal.

Posto isto, julgo PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra FELIPE ARAÚJO, qualificado a fls. 05, para CONDENÁ-LO como incurso no artigo 155, §1º e 4º, incisos I, e art. 155, caput, na forma do art. 71, do Código Penal, ambos do Código Penal à Pena definitiva em 2 anos, 1 mês e 11 dias de reclusão, em regime inicial fechado e 21 dias-multa, no valor mínimo.

Denego ao réu o direito de recorrer em liberdade, dado que trata-se de réu multirreincidente específico, permanecendo os fundamentos da garantia da ordem pública autorizadores da prisão preventiva.

Após o trânsito em julgado, oficie-se à Secretaria do E. Tribunal Regional Eleitoral para suspensão dos direitos políticos, nos termos do art. 15, III, da Constituição Federal, conforme Circular nº 166 daquele Tribunal.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

São Paulo, 11 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA